



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/240/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אבא אבן 1 ירושלים
ע"י ב"כ עוה"ד יונתן לב
מרחוב השופט בנימין 17 ירושלים

נ ג ד

הנתבעת: צוקים א.ל. תפעול בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נעה אלפיה-כהן
מת.ד. 1712 רעות

פסק דין

1. ראשיתו של הליך זה בתובענה שהגישה הנציגות כנגד מר תומר כרמל במסגרתה נטען כי לחברת צוקים שבבעלותו חוב לנציגות בסך של 79,253 ₪ - 50,000 ₪ בגין סכומים שלא הועברו לקרן פחת וסך של 29,253 ₪ בגין גביה עודפת שנטען כי נלקחה לחשבון חברת הניהול.
2. בכתב ההגנה טען הנתבע להעדר סמכות, העדר יריבות וכי כל הכספים שנגבו שימשו לטובת החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית כפי שמשתקף מדוחות כספיים ועל פי אישור בעלי הדירות.
3. בהחלטתי בגמר הדיון מיום 08.09.16 הכרתי בכך שהנתבעת הינה "חברת צוקים" ועל כי אין מדובר בתביעה אישית כנגד מר תומר כרמל ובהתאם נקבע התיק להגשת ראיות הצדדים.
4. ביום 06.10.16 הגישה התובעת בקשה לתיקון כתב התביעה בתיק ב"ב 01/388/16 ובהחלטתי מיום 07.11.16 קיבלתי את הבקשה תוך חיוב התובעת בהוצאות הבקשה לאור העובדה כי מדובר היה, למעשה, בתביעה חדשה לחלוטין.
5. בכתב התביעה המתוקן עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום סך של 68,150 ₪ בשל העלאה רטרואקטיבית של מחיר רכיב הניקיון (סך של 61,590 ₪) וכן ב"העמסה" של הוצאות בנק (סך של 6,560 ₪).
6. בכתב ההגנה המתוקן נטענו טענות העדר סמכות ותום לב בהגשת תובענה המתבססת על כתב התביעה בהליך הראשוני. לגופם של דברים נטען כי הוצאות הניקיון הוצאו בפועל שעה שעל פי צרכי הבית ובקשת הנציגות הועסק מנקה במשרה מלאה ולא בחצי משרה כפי שתוקצב בתחילה. בכל מקרה, האמור נעשה על פי בקשת הנציגות ולנתבעת לא צמחה כל תועלת מכך שהרי כל הכספים שנגבו שולמו בפועל עבור עובד הניקיון. עוד נטען כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/240/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להוצאות הבנק אסמכתאות מפורטות ומדובר בהוצאה אשר נכללת בגדר ההוצאות הכלליות לניהול הבית גם על פי הסכם הניהול.

7. בדיון מיום 19.12.16 הצהירה חברת הנציגות כי התקבלה החלטה באסיפה כללית של בעלי הדירות אשר מאשרת את הגשת התובענה וגם התקבלו אישורים במייל של רוב בעלי הדירות. בהתאם, קבעתי בהחלטתי בגמר הדיון כי על התובעת להמציא את החלטת האסיפה הכללית האמורה לשם המשך ניהול ההליכים בנסיבות בהן אפילו לא נטען כי הכספים שהחזרם מתבקש נלקחו כלל לכיסה של הנתבעת (בניגוד לטענה בכתב התביעה המקורי).

8. ביום 22.12.16 הוגשה בקשת התובעת למחיקת התביעה ללא צו להוצאות.

בבקשה נטען כי נעשתה פניה במייל לבעלי הדירות בבית לאישור הגשת התובענה המקורית והתקבלו אישורים בדוא"ל ובטלפון (על פי פרקטיקה מקובלת בבית). נטען גם כי הנציגות מוסמכת להגיש את התביעה ללא הסכמת האסיפה הכללית. בכל מקרה מדובר בטעות בתום לב בהגשת התובענה ככל שיסבור המפקח אחרת. לגופה של בקשה נטען כי בעקבות הדיון מיום 19.12.16 הוצגה בפני בעלי הדירות עמדת המפקח שנשמעה בדיון ובעלי הדירות הביעו את רצונם למשוך את התביעה על מנת להימנע מסיכון בפסיקת הוצאות. שעה שהמחיקה מבוצעת בשלב מוקדם התבקש לבצעה ללא צו להוצאות.

9. בתגובתה לבקשה קיבלה הנתבעת בהבנה את בקשת התובעת למחיקת התובענה אך טענה כי יש מקום לחייבה בהוצאות שכן ההליך לא היה מוצדק מלכתחילה, נגרמו הוצאות משמעותיות, התקיימו דיונים והתייצבו נציגי הנתבעת.

10. בתשובה לתגובה חולקת התובעת על הטענה כי לא היה מקום להגשת התובענה וטוענת כי זו היתה מושתתת על אדנים יציבים – ההסכם בין הצדדים, הערכת התקציב, החיוב בפועל. התובעת כופרת בכך שהנציגות ביקשה את הגדלת היקף הניקיון וממילא לא צורף אישור בכתב. גם תלושי השכר אינם תומכים בטענות הנתבעת וגם אסור היה לה להעמיס עלויות בנק. בהתאם נטען כי, לכל היותר, יש לחייב בעלויות סמליות בלבד.

11. לאור בקשת התובעת ובהתאם להסכמת הנתבעת אני מורה על מחיקת התביעה.

12. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות הוא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדיון זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

13. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעת בהליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/240/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. ראשית, אומנם הליך זה לא נשמע עד תומו ואפשר כי היה עולה בידה של התובעת להוכיח את תביעתה העקרונית (שעה שעליה הנטל על פי הדין). אולם, שעה שגם בכתב התביעה המתוקן ואפילו בתשובה לתגובה, אין כל טענה כאילו ניטלו כספים לכיסה הפרטי של הנתבעת, וכאשר אין מחלוקת (וגם לא כל טענה אחרת) כי השירות ניתן בהיקף המצוין על ידי הנתבעת, הרי שאף אם היתה מוכחת עילת התביעה במלואה עדיין לא היתה זכאית התובעת להשבת הכספים הנטענים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

15. ויודגש, בכתב התביעה המקורי נטענה טענה מפורשת בדבר נטילת כספים לכיסה של הנתבעת, טענה עליה לא חזרה עוד התובעת בכתב התביעה המתוקן!

16. שנית, על אף הצהרת חברת הנציגות בדיון מיום 19.12.16 לא הוצגה החלטת אסיפה כללית וגם לא הוצגו הסכמות של מי מבעלי הדירות בבית - כל שהוצגה היא הודעה על סיכום ישיבה שנשלחה לבעלי הדירות ואף לא הסכמה אחת. יוער גם כי בפרוטוקול הדיון לא נזכרו קיומן של "הסכמות בעל פה". מכל מקום, אף אם התקבלה הסכמה של רוב בעלי הדירות להודעה האמורה הרי שזו ניתנה להגשת התובענה המקורית (אשר כללה טענה בדבר נטילת כספים לכיסה של הנתבעת כאמור). דא עקא, גם התובעת עצמה הבינה כי אין דבר בטענותיה המקוריות וביקשה לשנות את תביעתה לחלוטין במסגרת בקשת התיקון בתיק ב"ב 01/388/16.

17. שלישית, אין בידי לקבל את טענת התובעת לפיה לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות לשם הגשת התובענה דנן על ידה.

18. הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין קובעת כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון". בהמשך קובע סעיף 69 לחוק כי הנציגות הינה מורשה של בעלי הדירות - "הנציגות תשמר מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

על פי ההלכה הפסוקה נציגות בית משותף היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין וסמכויותיה הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח' פד"י לו(2) 21: "מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות".

בהתאם, הנציגות אכן מוסמכת בסוגיות המסורות בלב ליבה של סמכותה "להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" גם לנקוט בהליכים משפטיים אף ללא אישור פרטני



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/240/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של האסיפה הכללית. כך, למשל, בנוגע לתביעה לגביית חובות מיסי נציגות לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין (על פי תקציב מאושר על ידי האסיפה הכללית). כך, לגבי סוגיות הקשורות בניהולו של הרכוש המשותף (על פי החלטות האסיפה הכללית או הדין).

19. אולם, הנציגות איננה מורשה של בעלי הדירות לשם נקיטת הליכים אשר חורגים מדלת אמות סמכותה על פי דין לניהול הרכוש המשותף. כדי לנהל הליך כאמור על ידי הנציגות נדרשת הרשאה מפורשת של בעלי הדירות (ר' פרשת קדמת לוד לעיל וכן ה"פ (מחוזי ת"א) 1693/09 ועד הבית רחוב וינשל 6 תל אביב נ' בטנס ושות' בע"מ (פורסם בנבו)).

כך, למשל, תביעה קניינית בנוגע לרכוש המשותף (ר' פרשת וינשל 6 לעיל). כך, למשל, הגשת תביעה בגין ליקויי בניה (ר' ת.א. 1380/00 (מחוזי ת"א) קניאל נ. שלמה לשמן בע"מ (פורסם בנבו)). כך, בנסיבות מסוימות, הגשת תובענה נזיקית (ר' ע"א (ת"א) 2546/08 ניסים זוארץ נ' אריה חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו) וכן תיק (מפקח ת"א) 426/13 שמואל רוזנברג נ' נציגות הבית המשותף המגדל 5 גבעתיים (פורסם בנבו)). כך, למשל, תביעה לתשלום דמי שימוש ברכוש המשותף (ר' תיק (מפקח י-ם) 256/14 נציגות הבית המשותף רחוב תרשיש 525 ירושלים נ' יוסף לב טוב (פורסם בנבו)).

כך גם התובענה דנן - תביעת החזר מחברת ניהול בגין שירותים מוסכמים שאין מחלוקת כי ניתנו בפועל! הדברים נכונים אף שהטענה היא כי עלותם בפועל שונה מהתקציב המתכוון וודאי לאור משך מתן השירות, התשלום בפועל והטענה בדבר קיומה של הסכמה מפורשת. בפרט מוצדקת קבלת החלטת אסיפה כללית בנסיבות ההליך דנן אשר עשוי לחשוף את בעלי הדירות גם לפסיקת הוצאות משמעותית לאור היקף התובענה.

20. זאת ועוד. בנסיבות הבית דנן הרשאה מפורשת כאמור של האסיפה הכללית ממילא גם נדרשת לאור החלטת האסיפה הכללית בדבר הצורך בקבלת הסכמה של בעלי הדירות לכל הוצאה העולה על סך של 5,000 ₪ (על פי הודעת הדוא"ל מיום 15.03.16 אשר צורפה לבקשה).

ויוער, עובדה היא כי בסופו של יום אין בידה של התובעת הרשאה של רוב בעלי הדירות לנהל את ההליך האמור, היא עילת הבקשה למחיקה דנן!

21. בכל הקשור להיקף ההוצאות הרי שיש להתחשב בכך שהתובעת חזרה בה מתביעתה בשלב מוקדם, לאחר הגשת כתבי טענות ועריכת דיון מקדמי בלבד. יש גם להתחשב בכך שכבר נפסקו הוצאות הנתבעת בגין תיקון כתב התביעה במסגרת תיק ב"ב 01/388/16.

22. מאידך יש לשקול את היקף התובענה, את העבודה אשר הושקעה בהכנת כתב ההגנה המתוקן ובכך שעל אף הצהרתה בדיון מיום 19.12.16 לא עלה בידה של התובעת להציג הסכמה של רוב בעלי הדירות להגשת התובענה דנן.

23. בנסיבות האמורות אני מוצא לנכון לחייב את התובעת לשלם לנתבעת בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד סך כולל של 1,000 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/240/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24. הסך האמור ישולם בתוך 14 יום מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ט כסלו תשע"ז, 29 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים